

ОБЩИЕ НАЧАЛА РЕКЛАМНОГО ПРАВА

ПОЛИНА ПАЧКОВА

- ✦ руководитель юридического сервиса по маркировке рекламы Legal Digital
- ✦ соавтор курса повышения квалификации «Юрист в сфере маркетинга»



ПОЧЕМУ РЕКЛАМНОЕ ПРАВО ВАЖНО ИЗУЧАТЬ ЮРИСТУ

- ✦ Реклама — это не только способ продвижения товаров и услуг, но и самостоятельный объект правового регулирования
- ✦ Через институт рекламы обеспечивается защита потребителей, добросовестной конкуренции, деловой репутации участников рынка и публичных интересов
- ✦ Для юриста важно уметь определить, когда сообщение подпадает под действие законодательства о рекламе, а когда речь идет об обычной информации, справочном сообщении или исполнении обязанности по раскрытию сведений

Нормативная основа: Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»



ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ РЕКЛАМНОГО ПРАВА

- ✦ **Федеральный закон «О рекламе»** — основной специальный акт
- ✦ **Закон «О защите конкуренции»** — важен для оценки рекламы как возможного акта недобросовестной конкуренции
- ✦ **Закон «О защите прав потребителей»** — важен для разграничения рекламы и обязательной информации о продавце, исполнителе, товаре или услуге
- ✦ **КоАП РФ** — определяет меры административной ответственности за нарушение рекламного законодательства
- ✦ **Разъяснения ФАС России и судебная практика** помогают понять, как нормы применяются в конкретных ситуациях



ПОНЯТИЕ РЕКЛАМЫ

Согласно статье 3 Федерального закона «О рекламе», **реклама — это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке**

Нормативная основа: ст. 3 Федерального закона «О рекламе»



ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ РЕКЛАМЫ

Признаки рекламы:

- ✦ информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств
- ✦ адресованность неопределенному кругу лиц
- ✦ направленность на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке = цель продвижение объекта рекламирования на рынке



ОБЪЕКТ РЕКЛАМИРОВАНИЯ

Объектом рекламирования может быть товар, услуга, изготовитель, продавец, бренд, средство индивидуализации, мероприятие, результат интеллектуальной деятельности и иной объект, на привлечение внимания к которому направлена реклама

Это важно, потому что при анализе рекламы всегда нужно сначала понять, что именно продвигается

Нормативная основа: ст. 3 Федерального закона «О рекламе»



ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ РЕКЛАМЫ

Важна совокупность признаков

Отсутствие одного из них ≠ реклама

А также **важен контекст**, при каких обстоятельствах публикуется информация

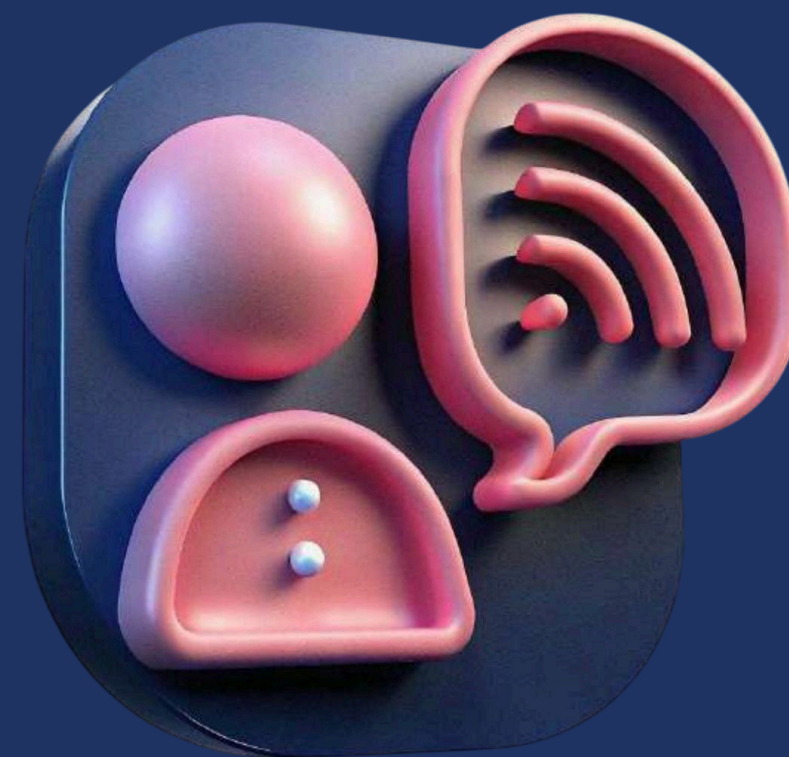
ПРИКАЗ ФАС РОССИИ ОТ 14.11.2023 N 821/23 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ "ПОНЯТИЕ РЕКЛАМЫ"»

Отнесение информации к рекламе или иной информации осуществляется в каждом конкретном случае, исходя из содержания такой информации и **всех обстоятельств ее размещения**

ВАЖНО

При определении признаков рекламы мы отталкиваемся не от формы
распространения, характера заключенных договоров

А ОТ СОДЕРЖАНИЯ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ



ПРИЗНАК **НЕОПРЕДЕЛЕННОГО** КРУГА ЛИЦ

Под неопределенным кругом лиц понимаются такие получатели информации, которых нельзя заранее точно определить как конкретных адресатов сообщения

Распространитель не может заранее назвать всех лиц, которым адресовано сообщение, и не способен полностью контролировать состав аудитории

ЧТО ГОВОРИТ **НАМ ФАС?**

Письмо ФАС от 05.04.2007 N°АЦ/4624:

Под неопределенным кругом лиц понимаются те лица, которые не могут быть заранее определены в качестве получателя рекламной информации и **конкретной стороны правоотношения, возникающего по поводу реализации объекта рекламирования**

Такой признак рекламной информации, как предназначенность ее для неопределенного круга лиц, означает отсутствие в рекламе указания о некоем лице или лицах, для которых реклама создана и на восприятие которых реклама направлена

КОГДА ЭТОТ ПРИЗНАК **ОБЫЧНО ЕСТЬ**

- ✦ Информация размещена в открытом доступе
- ✦ Сообщение рассчитано на потенциальных потребителей в целом
- ✦ Распространитель не может точно контролировать, кто именно воспримет информацию

Классические примеры:

Наружная реклама, баннеры на сайтах, публикации в СМИ, открытые посты и каналы в социальных сетях, массовые рекламные рассылки

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА **НЕ СПАСЕТ**

- ✦ Само по себе закрытие аккаунта, канала или иного ресурса не означает, что информация перестает быть адресованной неопределенному кругу лиц
- ✦ Если круг получателей не контролируется в полном объеме и не может быть заранее точно определен, рекламный характер сообщения сохраняется



ЕСЛИ УКАЖЕМ ИМЯ – ЭТО ТОЖЕ НЕ СПАСЕТ

- ✦ Даже если сообщение направлено конкретному лицу по имени, это не всегда исключает рекламу
- ✦ Если адресат выбран как часть клиентской или потенциальной аудитории, а содержание направлено на продвижение товара, услуги или бренда, сообщение может быть признано рекламой



КОГДА ПРИЗНАКА НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ **МОЖЕТ НЕ БЫТЬ**

- ✦ Сообщение адресовано заранее известным лицам
- ✦ Между сторонами уже существуют конкретные договорные или пользовательские отношения
- ✦ Информация носит сервисный, технический или справочный характер
- ✦ Цель сообщения состоит не в продвижении товара на рынке, а в информировании уже существующего клиента о порядке использования сервиса, возможностях подписки или исполнении договора

ЦЕЛЬ РЕКЛАМЫ — ПРОДВИЖЕНИЕ ОБЪЕКТА НА РЫНКЕ

Цель продвижения чаще всего отличает рекламу от нейтральной информации

П. 2 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 08.10.2012 N 58 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ»

При анализе информации на предмет наличия в ней признаков рекламы судам необходимо учитывать, что размещение отдельных сведений, очевидно вызывающих у потребителя ассоциацию с определенным товаром, имеющее **своей целью привлечение внимания к объекту рекламирования**, должно рассматриваться как реклама этого товара, поскольку в названных случаях для привлечения внимания и поддержания интереса к товару достаточно изображения части сведений о товаре (в том числе товарного знака)

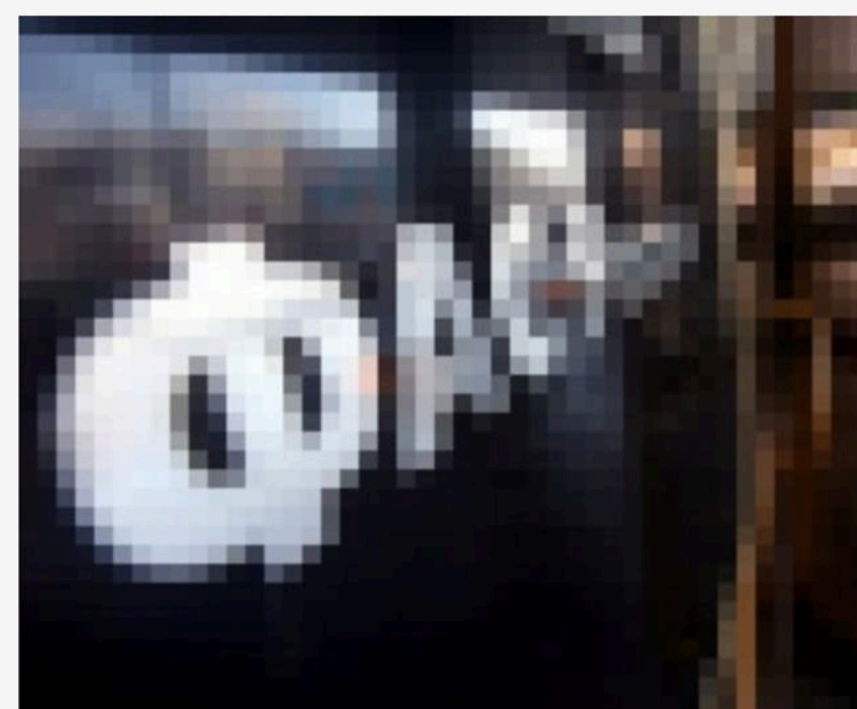
ДАЖЕ ЛОГОТИП МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ РЕКЛАМНУЮ ФУНКЦИЮ

- ✦ Для привлечения внимания к объекту рекламирования не всегда нужен развернутый рекламный текст
- ✦ Иногда рекламный эффект создают логотип, товарный знак, фирменное обозначение или устойчиво узнаваемый визуальный образ
- ✦ Если такой элемент выделяет конкретный бренд и формирует интерес к нему у неопределенного круга лиц, он может рассматриваться как реклама

Демонстрация товарного знака «Nemiroff» в ТРК «Атриум» - реклама алкоголя

Опубликовано: [12:22 - 26 марта 2014](#)

Согласно закону о рекламе рекламировать алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта пять и более процентов объема готовой продукции разрешено только в местах розничной продажи алкоголя.



ЧТО ВАЖНО ПОМНИТЬ ВСЕГДА?

В пункте 16 Информационного письма Президиума Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.1998 № 37 «Обзор Практики рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о рекламе» указано, что информация, очевидно ассоциирующаяся у потребителя с определенным товаром, должна рассматриваться как **реклама этого товара**



КОГДА ЗАКОН О РЕКЛАМЕ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Часть 2 статьи 2 Федерального закона «О рекламе» устанавливает перечень случаев, когда положения закона не распространяются на соответствующую информацию. Это означает, что даже внешне похожее на рекламу сообщение **может не подпадать** под рекламное регулирование, если оно относится к одному из прямо названных законом исключений



ОСНОВНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА О РЕКЛАМЕ

- ✦ Политическая реклама и агитация
- ✦ Информация, обязательная к раскрытию в силу закона
- ✦ Справочно-информационные и аналитические материалы, если их основная цель — не продвижение товара
- ✦ Сообщения органов государственной власти и местного самоуправления, не содержащие рекламного характера
- ✦ Вывески и указатели без рекламного содержания
- ✦ Частные объявления, не связанные с предпринимательской деятельностью
- ✦ Информация о товаре, размещенная на самом товаре или его упаковке
- ✦ Органично интегрированные упоминания в произведениях науки, литературы и искусства

Нормативная основа: ч. 2 ст. 2 Федерального закона «О рекламе»

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ**

Информация, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой является обязательной в соответствии с федеральным законом

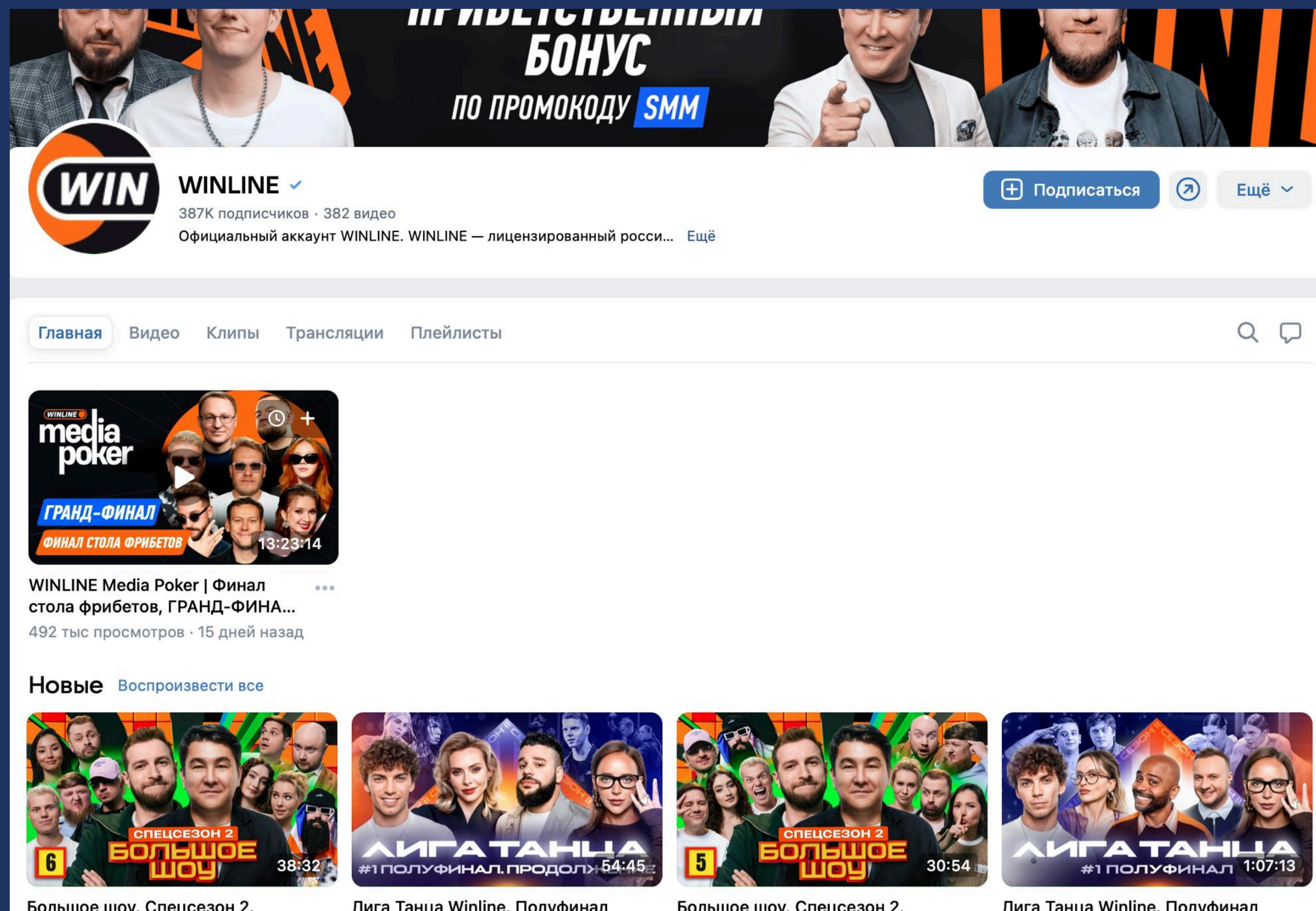
П. 2 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 08.10.2012 N 58 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ»

При применении данной нормы судам следует исходить из того, что не может быть квалифицирована в качестве рекламы информация, которая хотя и отвечает перечисленным критериям, **однако обязательна к размещению в силу закона или размещается в силу обычая делового оборота**

К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТНОСЯТСЯ, **В ЧАСТНОСТИ:**

- ✦ сведения, предоставляемые лицами в соответствии со статьей 495 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)
- ✦ статьей 11 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
- ✦ статьей 18 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
- ✦ статьями 9, 10 Закона «О защите прав потребителей»
- ✦ пунктом 16 статьи 2, частью 5 статьи 18 Федерального закона «О лотереях»
- ✦ статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах»
- ✦ статьей 27 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»

ПОЭТОМУ ПОНЯТИЯ «САМОРЕКЛАМА» В ТОМ СМЫСЛЕ, В КОТОРОМ ЕЕ ПРЕПОДНОСЯТ, **В ЦЕЛОМ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ**



The screenshot shows the YouTube channel page for Winline. At the top is a banner for a bonus promotion with the text "БОНУС по промокоду SMM". Below the banner is the channel header with the Winline logo, name, and verification checkmark. It shows 387K subscribers and 382 videos. The bio states it is the official account of Winline, a licensed Russian company. There are buttons to subscribe and a menu icon. Below the header is a navigation bar with tabs for "Главная", "Видео", "Клипы", "Трансляции", and "Плейлисты". The main content area features a video titled "WINLINE Media Poker | Финал стола фрибетов, ГРАНД-ФИНАЛ" with a duration of 13:23:14 and 492K views. Below this is a "Новые" (New) section with a "Воспроизвести все" (Show all) link. It displays a row of video thumbnails for "Большое шоу. Спецсезон 2" and "Лига Танца Winline. Полуфинал".

WINLINE ✓
387K подписчиков · 382 видео
Официальный аккаунт WINLINE. WINLINE — лицензированный росси... Ещё

Подписаться Ещё

Главная Видео Клипы Трансляции Плейлисты

media poker
ГРАНД-ФИНАЛ
ФИНАЛ СТОЛА ФРИБЕТОВ 13:23:14

WINLINE Media Poker | Финал
стола фрибетов, ГРАНД-ФИНАЛ...
492 тыс просмотров · 15 дней назад

Новые Воспроизвести все

Большое шоу. Спецсезон 2. 38:32
Лига Танца Winline. Полуфинал. 54:45
Большое шоу. Спецсезон 2. 30:54
Лига Танца Winline. Полуфинал. 1:07:13

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО ДЛЯ САЙТОВ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КОМПАНИЙ

То обстоятельство, что информация, обязательная к размещению в силу закона или размещенная в силу обычая делового оборота, приведена не в полном объеме, **само по себе не влечет признания этой информации рекламой**



ВЫВЕСКА И УКАЗАТЕЛЬ

- ✦ Обычная вывеска служит для обозначения места нахождения организации и доведения до потребителя обязательных сведений
- ✦ Обычно на ней указываются наименование, режим работы, профиль деятельности, место входа и иная подобная информация
- ✦ Такая вывеска не преследует цель продвижения товара на рынке и поэтому обычно не признается рекламой



КОГДА ВЫВЕСКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В РЕКЛАМУ

- ✦ Если на вывеске появляются сведения об акциях, скидках, специальных предложениях, привлекательных условиях, лозунгах или выделении конкретных товаров и услуг, такая конструкция может быть признана рекламой
- ✦ В этом случае она уже выполняет не только информационную, но и маркетинговую функцию — привлекает внимание и формирует интерес



СПРАВОЧНЫЕ, АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ЖУРНАЛИСТСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

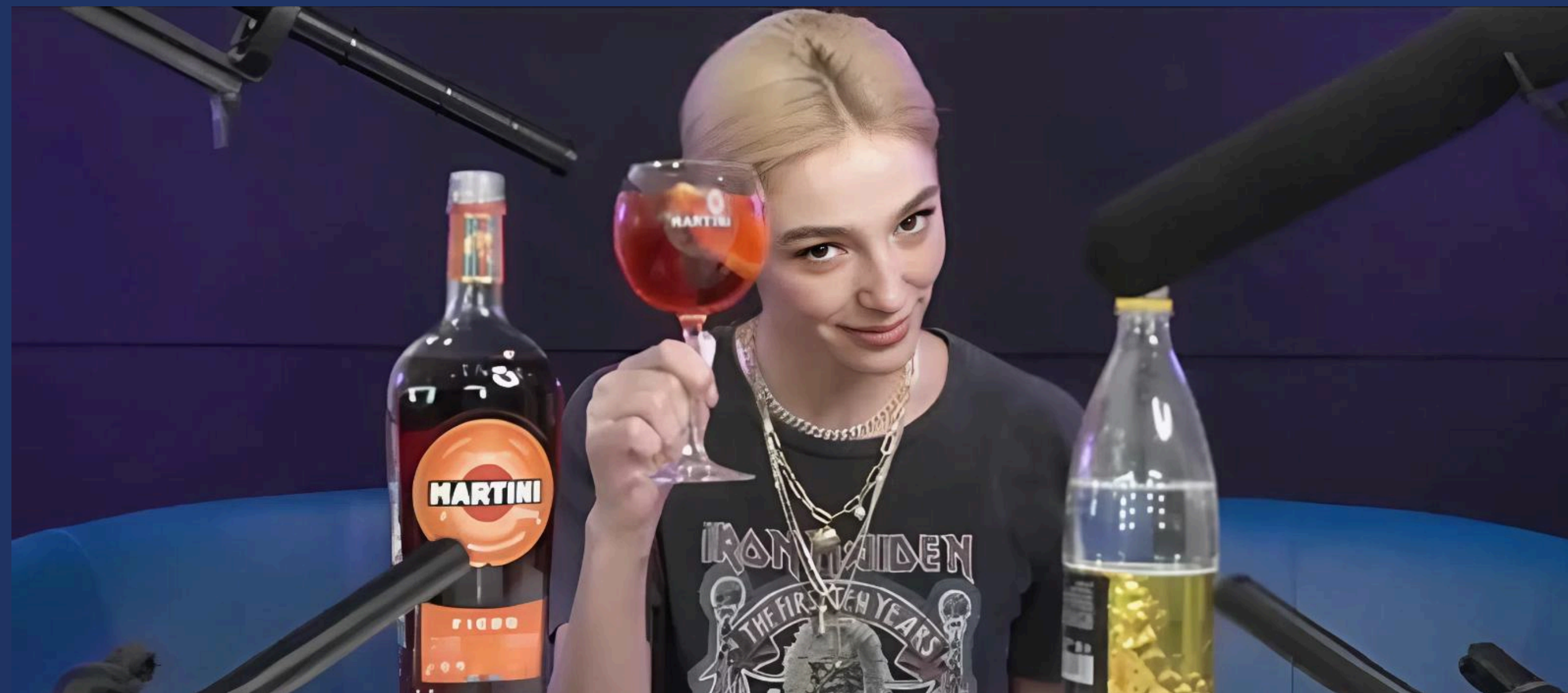
Не любая публикация о товаре, компании или рынке является рекламой

Если материал носит новостной, обзорный, аналитический или профессионально-информационный характер, не выделяет искусственно конкретный объект и не побуждает к покупке, он может быть **признан не рекламой, а журналистским или справочным материалом**



ОРГАНИЧНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Закон не относит к рекламе упоминания о товаре, продавце, изготовителе или средствах индивидуализации, если такие упоминания органично встроены в произведение науки, литературы или искусства и сами по себе не являются сведениями рекламного характера



ПРИЗНАКИ ОРГАНИЧНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

- ✦ Товар или услуга являются частью сюжета или общей среды
- ✦ На них не делается специальный акцент
- ✦ Не описываются специально преимущества и свойства объекта
- ✦ Нет прямого или скрытого побуждения к покупке
- ✦ Если же внимание концентрируется именно на бренде, его свойствах, преимуществах и положительных оценках, речь чаще идет уже о рекламе



УЧАСТНИКИ РЕКЛАМНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Основными участниками являются рекламодаделец, рекламопроизводитель, рекламодистрибутор и спонсор

Термины, которые не закреплены в ФЗ «О рекламе», но сейчас уже имеют значение (в том числе, с точки зрения определения рекламного сбора):

Разница закреплена в постановлении Правительства Российской Федерации от 15 августа 2025 г. № 1224 «Об утверждении особенностей исчисления и уплаты обязательных отчислений, предусмотренных частью 1 статьи 18.2 Федерального закона «О рекламе»

Посредник – лицо, которое оказывает услуги по распространению рекламы в сети «Интернет» в интересах рекламодела и (или) рекламодистрибутора

Рекламный агент – лицо, осуществляющее действие в целях распространения рекламы в сети «Интернет» по поручению и за счет рекламодела и (или) рекламодистрибутора

Разница в предмете договора:

- ✦ посредник оказывает услуги
- ✦ агент выполняет обязательства по представлению интересов



РЕКЛАМОДЕЛЕЦ



РЕКЛМОПРОИЗВОДИТЕЛЬ



СПОНСОР



РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ



РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ

Рекламодатель — это изготовитель или продавец товара либо иное лицо, которое определило объект рекламирования и (или) содержание рекламы. Иными словами, рекламодатель — это лицо, в интересах которого продвигается объект и которое определяет, что именно рекламируется



КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЬ

КРИТЕРИЙ	ПРИЗНАК РЕКЛАМОДАТЕЛЯ	ПРИЗНАК НЕ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ
Определение объекта рекламы	Лицо решает, что рекламируется, какие товары/услуги продвигаются	Лицо не определяет объект рекламы, получает материалы готовыми
Определение содержания рекламы	Лицо формирует текст, макет, визуальные элементы, добавляет сведения	Лицо не формирует текст/макет, выполняет только техническое размещение
Экономический интерес / иная выгода	Реклама направлена на увеличение продаж, привлечение клиентов, продвижение услуг рекламодателя	Лицо не получает какой-либо выгоды
Контроль над размещением	Участие в утверждении макета, согласовании текстов, указания агентствам	Лицо не контролирует макет и содержание, выполняет инструкции
Фактическая инициатива / самостоятельность	Лицо самостоятельно решает, как распространять рекламу	Лицо распространяет рекламу по поручению третьих лиц

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ

Рекламораспространитель – это лицо, которое осуществляет распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств. В зависимости от ситуации им могут быть телеканал, сайт, блогер, владелец рекламной площадки, лицо, отправляющее рекламные сообщения, а иногда и сервис, технически обеспечивающий доведение рекламы до потребителя



РЕКЛАМОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Рекламопроизводитель - это лицо, которое полностью или частично приводит информацию в готовую для распространения в виде рекламы форму. Речь идет о создании текста, макета, ролика, баннера, визуального материала или иной формы рекламного сообщения



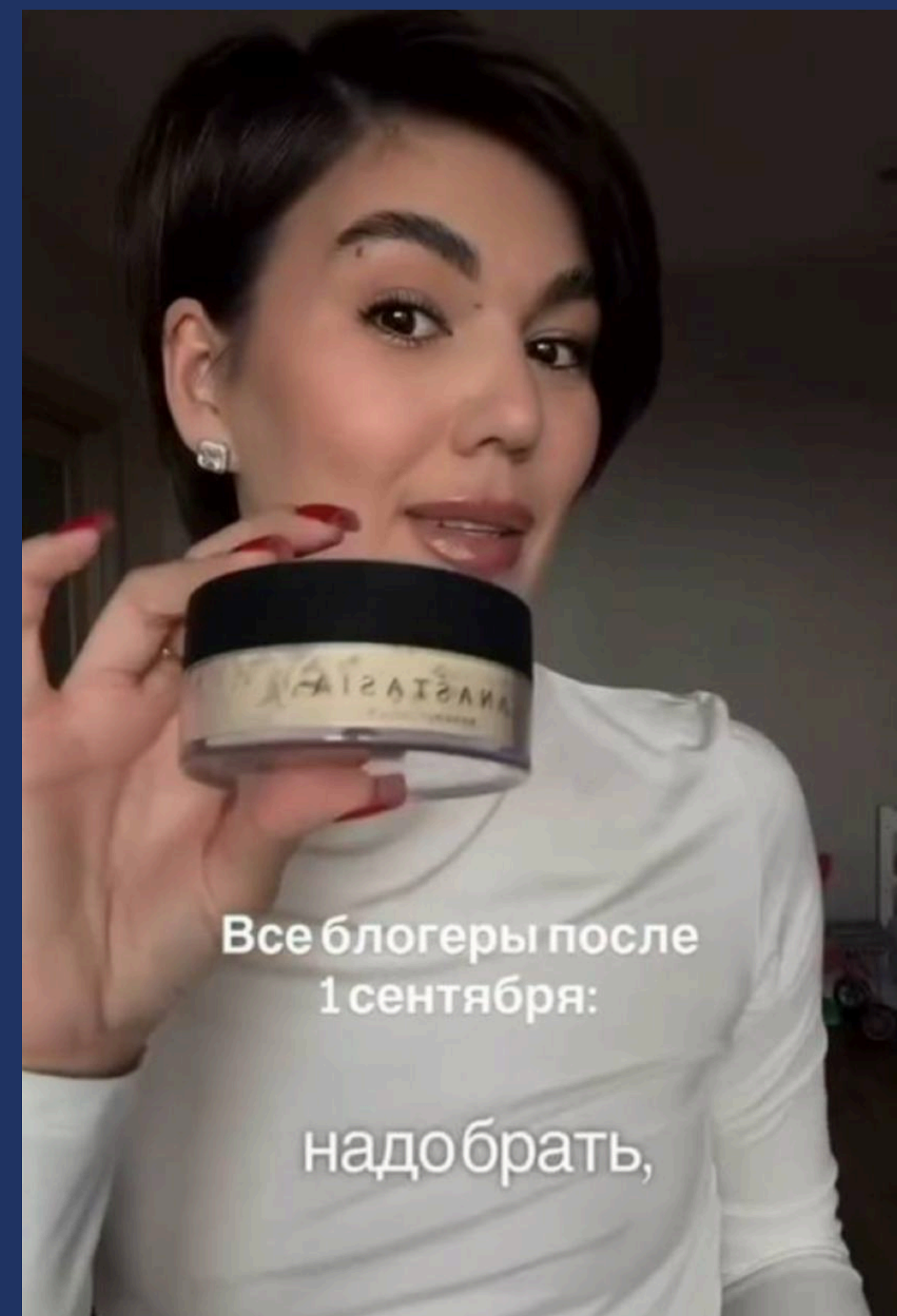
ПОЧЕМУ ВАЖНО **ПРАВИЛЬНО** ОПРЕДЕЛИТЬ РОЛИ

От правильного определения роли каждого участника
зависит распределение обязанностей и ответственности.

Именно поэтому в делах о рекламе анализируются не только договоры,
но и фактическое поведение сторон: кто придумал сообщение,
кто его согласовал, кто разместил и кто получил выгоду



ИНОГДА ЭТИ РОЛИ МОГУТ СОВПАСТЬ В ОДНОМ ЛИЦЕ



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РЕКЛАМЫ

- ✦ Реклама должна быть добросовестной
- ✦ Реклама должна быть достоверной
- ✦ Реклама не должна содержать запрещенные объекты рекламирования



Кроме того, реклама должна соответствовать специальным ограничениям, установленным законом для отдельных видов товаров, услуг и способов распространения



НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ РЕКЛАМА

Согласно части 2 статьи 5 Закона о рекламе, недобросовестной признается реклама, которая содержит некорректные сравнения, порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, представляет собой рекламу запрещенного товара под видом другого товара либо является актом недобросовестной конкуренции

НЕКОРРЕКТНОЕ СРАВНЕНИЕ

Сравнение в рекламе само по себе **не запрещено**, но оно должно быть корректным

Проблемы возникают, если сравниваются несопоставимые товары, используются несопоставимые критерии, не раскрывается основание сравнения или создается вводящее в заблуждение впечатление о преимуществе рекламируемого товара



ПОЧЕМУ ОПАСНЫ СЛОВА «ЛУЧШИЙ», «НОМЕР ОДИН», «ЛИДЕР»

Такие формулировки создают впечатление абсолютного превосходства

Если рекламодатель использует выражения «лучший», «первый», «№ 1», «лидер», он должен указать критерий, по которому делается такое утверждение, и иметь документальное подтверждение

Если критерия и подтверждения нет, реклама может быть признана и недобросовестной, и недостоверной



НЕДОСТОВЕРНАЯ РЕКЛАМА

Часть 3 статьи 5 Закона о рекламе запрещает недостоверную рекламу. Недостоверными могут быть сведения о преимуществах товара, его свойствах, составе, цене, скидке, сроках акции, продавце, изготовителе, наличии лицензии, наградах, результатах исследований, рекомендациях и иных значимых характеристиках. Иными словами, реклама не должна создавать у потребителя ложное представление об объекте рекламирования



СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Даже если в рекламе нет прямой лжи, она может нарушать закон при отсутствии существенной информации

Речь идет о такой информации, без которой потребитель не сможет правильно понять смысл рекламного предложения

Например, нельзя сообщать о привлекательной цене, скидке или подарке, умалчивая о существенных ограничениях



ЧТО ЕЩЕ ЗАПРЕЩЕНО В РЕКЛАМЕ

- ✦ Реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий
- ✦ Она не должна призывать к насилию и жестокости
- ✦ Она не должна угрожать безопасности движения
- ✦ Она не должна формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами
- ✦ Она не должна содержать порнографическую информацию



ЧТО НЕ ДОПУСКАЕТСЯ В РЕКЛАМЕ

- ✦ Не допускается использование иностранных слов и выражений, которые могут исказить смысл информации
- ✦ Нельзя указывать, что товар или услуга одобрены органами власти, если это создает ложное впечатление официального одобрения
- ✦ Закон также ограничивает использование образов медицинских работников, указание на лечебные свойства в недопустимых случаях и ряд иных форм воздействия на потребителя

ЭТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ

Часть 6 статьи 5 Закона о рекламе запрещает использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений

Запрет распространяется и на оскорбительные формы в отношении пола, возраста, расы, национальности, профессии, социальной категории, языка, государственных и религиозных символов, а также объектов культурного наследия

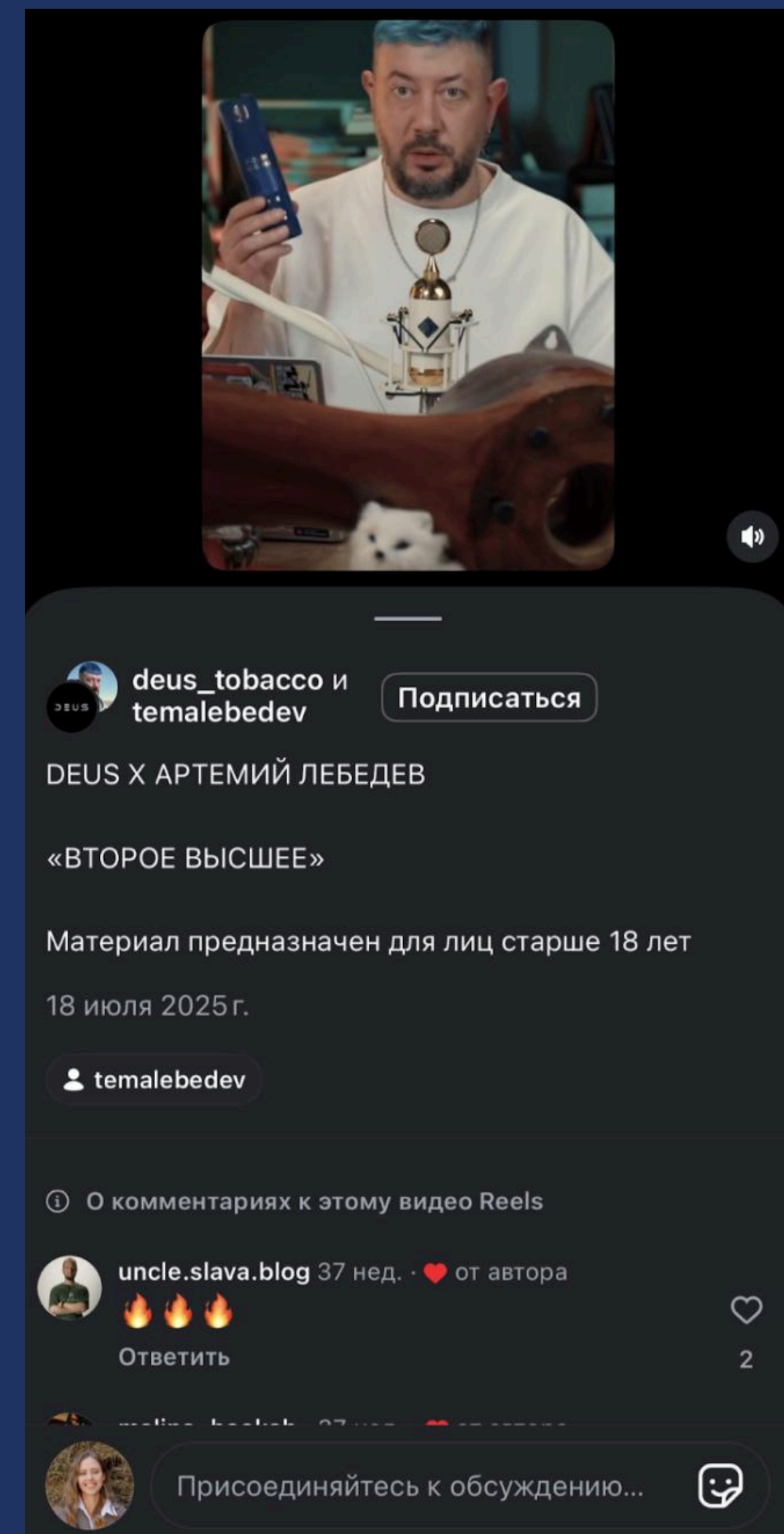


ПОЧЕМУ ВОПРОСЫ ЭТИЧНОСТИ СЛОЖНЫ

- ✦ Оценка рекламы на предмет этичности всегда носит оценочный характер
- ✦ Одна и та же реклама может восприниматься разными людьми по-разному
- ✦ Однако для признания рекламы неэтичной не требуется, чтобы ее одинаково осуждали все. Достаточно установить, что значительная часть аудитории воспринимает рекламу как непристойную или оскорбительную

ЗАПРЕТ РЕКЛАМЫ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Статья 7 Закона о рекламе содержит перечень объектов, реклама которых запрещена. Среди них — товары, производство или оборот которых запрещены, наркотические средства, товары без обязательной регистрации или сертификации, товары и услуги без лицензии, табак и никотинсодержащая продукция, а также отдельные иные объекты, прямо названные законом.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ РЕКЛАМЫ

Помимо общих требований статьи 5, закон устанавливает специальные требования для отдельных видов рекламы

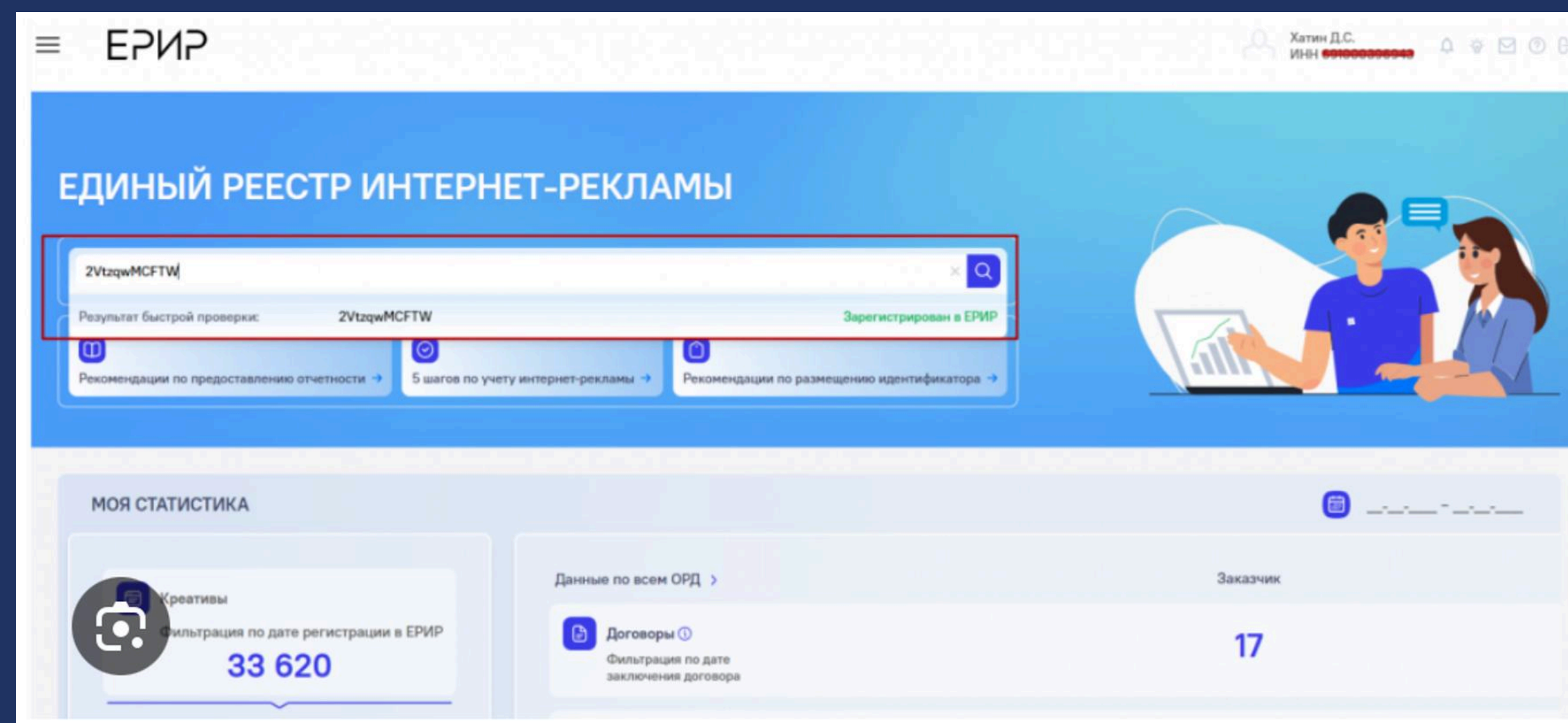
Это касается, например, финансовых услуг, лекарственных средств, медицинских услуг, алкоголя, дистанционной продажи товаров, стимулирующих мероприятий и некоторых других сфер

Поэтому при правовом анализе рекламы всегда нужно проверять **не только общие запреты, но и специальные нормы**



ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА КАК **ОСОБЫЙ БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ**

Законодательство предусматривает специальные требования к интернет-рекламе, включая маркировку, идентификацию рекламоателя и передачу сведений в систему учета



ЧТО ВКЛЮЧАЕТ МАРКИРОВКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ

- ✦ Пометку «реклама»
- ✦ Указание на рекламодателя или на сайт, позволяющий его идентифицировать
- ✦ Идентификатор рекламы — токен (erid)



ЗАЧЕМ НУЖНА **МАРКИРОВКА**

Маркировка нужна для того, чтобы пользователь понимал, что перед ним реклама

Она также позволяет установить рекламодача и обеспечить прозрачность рекламного рынка

Кроме того, маркировка дает возможность государственным органам учитывать интернет-рекламу и проверять соблюдение требований закона



ЧТО ТАКОЕ **ТОКЕН**

Идентификатор рекламы, или токен, — это уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается рекламному креативу до его размещения в интернете

Этот код используется для учета интернет-рекламы в системе государственного контроля

Передача данных о рекламе осуществляется через операторов рекламных данных



ПЕРЕЧЕНЬ ОРД УСТАНОВЛЕН РОСКОНАДЗОРОМ, МОЖНО ВЫБРАТЬ ЛЮБОЙ, ПОДХОДЯЩИЙ ВАМ ПО ИНТЕРФЕЙСУ И ТАРИФАМ

- ✦ ООО «Яндекс ОРД» <https://ord.yandex.ru/>
- ✦ ООО «Озон ОРД» https://ord.ozon.ru/?abt_att=1&origin_referer=yandex.ru
- ✦ ООО «ОРД-А» <https://ord-a.ru/>
- ✦ ООО «Лаборатория разработки» <https://ord-lab.ru/>
- ✦ ООО «Первый ОРД» <https://1ord.ru/>
- ✦ ООО «ВК Рекламные технологии» <https://ord.vk.com/>
- ✦ ООО «Медиаскаут» <https://www.mediascout.ru/>



КАК ПОЛУЧИТЬ **ТОКЕН**

1. Выбрать ОРД, подходящий вам по интерфейсу и тарифам, зарегистрировать личный кабинет;
2. Заключить договор с контрагентом;
3. Согласовать с контрагентом рекламное размещение, в том числе на соответствие всем требованиям действующего законодательства (не только о маркировке);
4. Внести в ОРД информацию о сторонах договора, атрибуты договора (номер, дату) и зарегистрировать рекламный креатив, после этого ОРД сформирует и выдаст токен.

КТО ПОДАЕТ **ИНФОРМАЦИЮ** В ОРД

- ✦ Каждый участник рекламной цепочки (и рекламодаделец, и рекламораспространитель, и рекламное агентство-посредник (при наличии)) обязаны передать информацию за себя
- ✦ Обязанность по передаче информации в ОРД можно передать другому участнику рекламной цепочки, прописав это в договоре (так делают чаще всего)
- ✦ Ответственность все равно несет каждый за себя, но можно предусмотреть в договоре компенсацию убытков



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
ВОПРОСЫ?



@PPACHKOVA_LAW



Полина Пачкова

